

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4305/2533

นาง เตย โชติวุฒินิจ
ธนาคาร กรุงเทพ ฯ พาณิชย์ การ จำกัด
สาขา นครพนม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821, มาตรา 822, มาตรา 939, มาตรา 940

จำเลยที่ 2 เป็นสมุห์บัญชีและจำเลยที่ 3 เป็นผู้ช่วยสมุห์บัญชีของจำเลยที่ 1 ซึ่งมีอำนาจทำคำรับรองเช็คว่าใช้เงินได้ และจำเลยที่ 2 ยังมีอำนาจลงลายมือชื่อในตำแหน่งผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้ด้วย ได้ร่วมกันลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 ลงบนด้านหลังเช็คซึ่งจำเลยที่ 4 เป็นผู้ส่งจ่าย แล้วนำไปแลกเงินจากโจทก์ แม้ตราที่ประทับจะใช้สำหรับกรณีลูกค้าของธนาคารนำเงินเข้าบัญชีหรือถอนเงิน และเป็นการกระทำเกินอำนาจจำเลยที่ 2 ที่ 3 ก็ตาม แต่ตามพฤติการณ์และการปฏิบัติของจำเลยทั้งสามทำให้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมีมูลเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำของจำเลยที่ 2 ที่ 3 อยู่ภายในขอบอำนาจที่จะกระทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยที่ 1 จึงร่วมรับผิดชอบโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นธนาคารพาณิชย์ จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 มีตำแหน่งเป็นสมุห์บัญชีและผู้ช่วยสมุห์บัญชี มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2528 จำเลยที่ 4 ได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารจำเลยที่ 1

จำนวนเงิน 65,000 บาท โดยมีจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ลงลายมือชื่อสลักหลังเป็นผู้รับอวัลผู้ส่งจ่าย มาแลกเงินสดจากโจทก์เมื่อเช็คถึงกำหนดธนาคารปฏิเสธการใช้เงิน จำเลยทั้งสี่ต้องรับผิดชอบโจทก์ในต้นเงินตามเช็คและดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 67,437.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินตามเช็คนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่ได้เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 เฉพาะเรื่องออกหนังสือคำประกันเท่านั้นมิได้มอบอำนาจการรับอวัลตัวเงิน จำเลยที่ 3 ไม่มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 การสลักหลังเช็คตามฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 กระทำในฐานะส่วนตัว จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราในเช็คพิพาท ลายมือดังกล่าวปลอมไม่ผูกพันจำเลยที่ 2 ที่ 3 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 ไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ โจทก์ได้เช็คมาโดยไม่ชอบ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 67,417.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 65,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ร่วมกันลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 ลงบนด้านหลังเช็คพิพาทแม้จำเลยที่ 1 จะไม่ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ทำการอาวัลเช็คได้ แต่ตามเอกสารหมาย จ.4 หรือ ล.2 เรื่องการลงลายมือชื่อในนามของจำเลยที่ 1 ได้ระบุให้อำนาจจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไว้ว่าทำคำรับรองเช็คว่าใช้ได้ และระบุให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพนักงานชั้น ก. ของสำนักงานใหญ่มีอำนาจลงลายมือชื่อในตำแหน่งผู้จัดการสาขานครพนม ได้ด้วย นายประจิต ภัทรพงษ์ พันธุ์ ผู้จัดการของจำเลยที่ 1 เบิกความว่า เอกสารฉบับดังกล่าวนี้ ธนาคารจำเลยที่ 1 ได้ประกาศแจ้งไปยังธนาคารอื่นซึ่งเกี่ยวข้องทราบ และด้านหลังเอกสารนั้นมีรายชื่อกับตัวอย่างลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ปรากฏอยู่ด้วย ดังนั้น การที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ลงลายมือชื่อกับประทับตราของจำเลยที่ 1 ไว้ด้านหลังเช็คพิพาท แม้ตราที่ประทับจะใช้สำหรับกรณีลูกค้าของธนาคารนำเงินมาเข้าบัญชีหรือถอนเงินจากบัญชี และการกระทำของจำเลยที่ 2 ที่ 3 จะเป็นการเกินอำนาจก็ตามแต่ตามพฤติการณ์และการปฏิบัติของจำเลยทั้งสามทำให้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมีมูลเหตุอันควรเชื่อว่า การกระทำของจำเลยที่ 2 ที่ 3 อยู่ภายในขอบอำนาจที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 จะกระทำการสลักหลังเช็คพิพาทแทนจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821 และ มาตรา 822

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ชุม สุกแสงเปล่ง-สวิน อักษรายุธ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ